L3 LEA · S6 ISABELLE NOËL

Droit des contrats de la Common law

Cahier d'exercices : Droit des contrats de la common law

VERSION EXPRESS · UN EXERCICE D'APPLICATION PAR CHAPITRE

8 · 8 EXERCICES

Exercices rédigés pour l'application à partir des fiches du cours ; les situations marquées « fictive » sont inventées. En cas de différence avec le cours de l'enseignant, c'est le cours qui fait foi.

PARTIE 1

Les systèmes juridiques : common law, précédent, equity, statutes

EXERCICE 1.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Lire un précédent : ratio, obiter, distinguishing

Objectif : *Savoir isoler la partie obligatoire d'une décision et choisir le mécanisme qui permet d'appliquer, d'écarter ou de renverser un précédent.*

Une décision fictive de la Court of Appeal, Harlow Traders v Penn (2019), juge qu'une liste de prix affichée dans la vitrine d'un grossiste est une simple invitation to treat : le grossiste n'est donc pas obligé de vendre au prix affiché. Dans ses motifs, le juge ajoute : « Il en irait peut-être autrement d'une promesse publiée sur Internet garantissant un prix à tous les clients pendant un mois. » Trois affaires sont ensuite jugées. Affaire 1 : la High Court doit juger un cas identique (prix affiché en vitrine, refus de vendre). Affaire 2 : la High Court doit juger le cas d'un grossiste ayant affiché « Les dix premiers clients obtiendront ce prix, garanti ». Affaire 3 : des années plus tard, la Supreme Court estime, dans une autre affaire, que la solution de Harlow Traders est erronée et la renverse.

Questions

1. Quelle est la ratio decidendi de Harlow Traders ? Quel passage est un obiter dictum ? Quelle est l'autorité de chacun ?
2. Affaire 1 : que doit faire la High Court ?
3. Affaire 2 : quel mécanisme la High Court peut-elle utiliser, et pourquoi ?
4. Affaire 3 : comment s'appelle le mécanisme utilisé ? En quoi diffère-t-il du reversing ?

PARTIE 2

L'organisation judiciaire anglaise et américaine, et le Brexit

EXERCICE 2.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Plaider contre un partenaire anglais ou texan

Objectif : *Conseiller une entreprise française sur le choix du juge et sur l'exécution d'une décision, aux États-Unis et au Royaume-Uni après le Brexit.*

Cas 1 : la société Vannes du Centre (Orléans) réclame 2 M$ d'impayés à un distributeur texan ; le contrat ne contient aucune clause de choix de loi. Cas 2 : la même société signe en 2026 un contrat avec un distributeur de Manchester et se demande quelle clause de règlement des litiges insérer pour pouvoir faire exécuter facilement une décision.

Questions

1. Cas 1 : devant quelles juridictions la société peut-elle agir ? Quel droit sera appliqué au contrat ?
2. Cas 2 : un jugement du tribunal de commerce d'Orléans circulerait-il au Royaume-Uni comme avant 2021 ? Pourquoi ?
3. Cas 2 : proposez deux options de clause et indiquez celle que le cours présente comme la plus prévisible.

PARTIE 3

La formation du contrat : offer, acceptance, consideration

EXERCICE 3.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Une chronologie d'échanges : y a-t-il contrat, et quand ?

Objectif : *Appliquer la mirror image rule, la postal rule et ses limites pour dater la formation d'un contrat en droit anglais.*

Contrat soumis au droit anglais. 1er juin : Thames Tools Ltd envoie à Atelier Berry (Bourges) une lettre offrant 300 perceuses à 60 £ pièce, « réponse par courrier ». 3 juin : l'offre parvient à Atelier Berry. 4 juin : Atelier Berry poste une lettre d'acceptation pure et simple. 5 juin : Thames Tools envoie un courriel de révocation, lu par Atelier Berry le jour même. 7 juin : la lettre d'acceptation arrive chez Thames Tools. Variante : le 4 juin, Atelier Berry avait répondu par courriel : « Nous acceptons à 55 £ pièce. » Thames Tools refuse le 5 juin ; le 6 juin, Atelier Berry écrit : « Finalement, nous acceptons à 60 £. »
Questions

1. Dans le scénario principal, le contrat est-il formé ? À quelle date ?
2. La révocation du 5 juin est-elle efficace ?
3. Dans la variante, y a-t-il contrat après la lettre du 6 juin ?
4. Si l'acceptation du 4 juin avait été envoyée par courriel, quelle règle s'appliquerait ?
5. Quelle aurait été la date de formation si la CVIM avait régi le scénario principal ?

PARTIE 4

Le contenu du contrat : terms et clauses d'exclusion

EXERCICE 4.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

La clause d'exclusion résiste-t-elle ? Analyse en trois étapes

Objectif : *Appliquer le test d'incorporation, d'interprétation et de contrôle légal à des clauses d'exclusion, et mobiliser les implied terms du Sale of Goods Act 1979.*

Cas 1 : Garden Benches Ltd vend à un distributeur français 500 bancs de jardin ; le contrat ne dit rien de leur résistance aux intempéries ; les bancs se dégradent en quelques semaines. Les conditions générales signées par le distributeur contiennent : « Le vendeur n'est responsable d'aucun défaut d'apparence. » Cas 2 : un client d'hôtel découvre dans sa chambre une affiche excluant la responsabilité de l'hôtel pour les objets volés ; il a payé et reçu sa clé à la réception, où rien n'était signalé. Cas 3 : un fournisseur de logiciels limite sa responsabilité au prix annuel de la licence dans un contrat signé avec un distributeur professionnel. Cas 4 : un prestataire de maintenance industrielle exclut sa responsabilité « pour tout dommage, y compris les blessures causées par la négligence de son personnel ».
Questions

1. Cas 1 : quel implied term l'acheteur peut-il invoquer ? La clause sur les « défauts d'apparence » le prive-t-elle de son recours ?
2. Cas 2 : la clause est-elle incorporée ?
3. Cas 3 : la clause est-elle efficace ?
4. Cas 4 : la clause est-elle valable pour les blessures ?

PARTIE 5

Les vices du consentement

EXERCICE 5.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Trois contrats contestés : misrepresentation, mistake ou duress ?

Objectif : *Identifier le vice du consentement pertinent dans un cas et en déduire l'effet sur le contrat et les remèdes.*

Cas A : le 2 février, une société française achète à un négociant anglais une cargaison de céréales en mer ; à l'insu des deux parties, la cargaison avait péri dans une tempête le 30 janvier. Cas B : à la veille de la haute saison, un transporteur menace un petit importateur de ne plus livrer s'il n'accepte pas immédiatement de doubler ses tarifs ; l'importateur, sans alternative, signe un avenant. Cas C : un acheteur a obtenu un contrat grâce à une fausse déclaration frauduleuse du vendeur ; après avoir découvert la vérité, il continue pendant un an à exécuter le contrat sans protester, puis demande la rescission.

Questions

1. Cas A : quel est l'effet du contrat ?
2. Cas B : l'importateur peut-il contester l'avenant ?
3. Cas C : la rescission sera-t-elle accordée ? L'acheteur a-t-il un autre recours ?
4. Pourquoi le droit anglais admet-il si peu l'erreur (mistake) ?

PARTIE 6

Inexécution et remèdes

EXERCICE 6.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Calculer des damages : remoteness et mitigation

Objectif : *Appliquer Hadley v Baxendale, Victoria Laundry et le principe de mitigation à un calcul de dommages-intérêts.*

Cotswold Print Ltd achète à un fabricant français une presse d'imprimerie (contrat soumis au droit anglais, CVIM exclue), livrable le 1er mars. La presse est livrée avec 6 semaines de retard. Pendant ce retard, l'imprimerie perd une marge habituelle de 5 000 £ par semaine. Elle perd aussi un contrat exceptionnel avec un éditeur, qui lui aurait rapporté 50 000 £ ; le fabricant n'en avait jamais entendu parler. Une presse de location n'était disponible qu'à partir du début de la 3e semaine de retard, pour 2 000 £ par semaine ; l'imprimerie l'a louée pour les semaines 3 à 6, ce qui lui a permis de travailler normalement pendant cette période.

Questions

1. La perte de 50 000 £ sur le contrat exceptionnel est-elle réparable ? Pourquoi ?
2. Calculez la perte de marge réparable pour les semaines 1 et 2.
3. Calculez le coût de la location pour les semaines 3 à 6. Est-il réparable ?
4. Calculez le total des dommages-intérêts recouvrables.
5. Le résultat aurait-il changé si l'imprimerie avait informé le fabricant, lors de la conclusion, de ce contrat exceptionnel et du risque de le perdre en cas de retard ?

PARTIE 7

L'Uniform Commercial Code

EXERCICE 7.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Battle of the forms : trois droits, trois solutions

Objectif : *Comparer le traitement de conditions générales contradictoires selon l'UCC, le droit anglais et la CVIM, et savoir lequel s'applique.*

Un acheteur de l'Ohio envoie un bon de commande de pièces prévoyant une garantie de 3 ans. Le fournisseur, établi dans le Michigan, accepte sur son propre formulaire, qui limite la garantie à 1 an et ajoute une clause sans importance imposant d'indiquer le numéro de commande sur les factures. Les pièces sont livrées et payées. Un défaut apparaît au bout de 18 mois. Variante 1 : la même situation, mais le contrat est soumis au droit anglais. Variante 2 : l'acheteur est établi à Lyon et le fournisseur dans le Michigan ; le contrat n'exclut pas la CVIM.

Questions

1. Cas principal : un contrat est-il formé selon l'UCC ? Quel est le sort de la clause sur le numéro de commande et des clauses de garantie ? L'acheteur est-il protégé pour son défaut à 18 mois ?
2. Variante 1 : quelle serait la solution en droit anglais ?
3. Variante 2 : quel texte s'applique, et comment analyser la réponse du fournisseur ?
4. Résumez dans un tableau à trois colonnes (UCC, droit anglais, CVIM) la solution d'une acceptation contenant des termes différents.

PARTIE 8

Le vocabulaire des contrats anglo-saxons

EXERCICE 8.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Traduire et commenter des clauses boilerplate

Objectif : *Traduire des clauses types d'un contrat anglais en justifiant ses choix de vocabulaire juridique.*

Voici trois clauses rédigées pour un contrat de distribution soumis au droit anglais (textes écrits pour l'exercice). Clause 1 : « The Distributor shall not assign this Agreement without the prior written consent of the Supplier, provided that such consent shall not be unreasonably withheld. » Clause 2 : « If any provision of this Agreement is held to be invalid, the remaining provisions shall continue in full force and effect. » Clause 3 : « This Agreement shall be governed by the laws of England and Wales. Notwithstanding the foregoing, the Supplier may seek an injunction before any competent court. »

Questions

1. Nommez chaque clause et expliquez sa fonction en une phrase.
2. Traduisez les trois clauses en français.
3. Justifiez votre traduction de « shall », « provided that », « notwithstanding » et « may ».
4. La clause 3 désigne-t-elle le tribunal compétent ? Que faudrait-il ajouter ?

Corrigés expliqués

Exercice 1.1 · Lire un précédent : ratio, obiter, distinguishing

1. 1. Ratio : un prix affiché en vitrine constitue une invitation to treat, de sorte que le commerçant n'est pas tenu de vendre. C'est obligatoire pour les juridictions inférieures (binding precedent). La phrase sur la promesse en ligne est un obiter dictum : elle n'était pas nécessaire à la solution et n'a qu'une autorité persuasive.
2. 2. La High Court est inférieure à la Court of Appeal et les faits essentiels sont identiques : elle doit appliquer la ratio (stare decisis) et juger qu'il s'agit d'une invitation to treat.
3. 3. Le distinguishing : les faits essentiels diffèrent, car l'affichage contient une promesse ferme (« garanti », « dix premiers clients »), proche de l'offre unilatérale de Carlill v Carbolic Smoke Ball. La High Court peut donc écarter le précédent sans le contredire.
4. 4. C'est un overruling : une juridiction supérieure renverse un précédent dans une autre affaire ; la Supreme Court peut s'écarter des précédents depuis le Practice Statement de 1966. Le reversing, lui, est l'infirmation par la juridiction d'appel de la décision rendue dans la même affaire.

Pièges à éviter : Considérer toute la décision comme obligatoire, y compris les obiter dicta. · Confondre overruling (autre affaire) et reversing (même affaire). · Croire qu'une juridiction inférieure peut écarter un précédent simplement parce qu'elle le désapprouve : il lui faut des faits essentiels différents.

Exercice 2.1 · Plaider contre un partenaire anglais ou texan

1. 1. La société peut saisir un tribunal de l'État du Texas ou, au titre de la diversity jurisdiction (litige impliquant un étranger, au-delà d'un certain montant), la U.S. District Court du district concerné. Dans les deux cas, le droit du Texas, y compris l'UCC tel qu'adopté par cet État, s'appliquera aux questions de contrat, sauf clause de choix de loi. Attention toutefois : pour une vente de marchandises entre la France et les États-Unis, la CVIM s'appliquerait d'abord, sauf exclusion.
2. 2. Non. Depuis la fin de la période de transition (31 décembre 2020), Bruxelles I bis ne s'applique plus entre l'UE et le Royaume-Uni, et l'UE n'a pas accepté l'adhésion du Royaume-Uni à Lugano : il n'y a plus de circulation automatique des jugements.
3. 3. Option 1 : une clause attributive de juridiction exclusive au profit d'un tribunal de l'UE ou du Royaume-Uni, couverte par la Convention de La Haye de 2005 (la Convention de 2019 peut aussi faciliter la circulation des jugements pour les procédures introduites après son entrée en vigueur). Option 2 : une clause d'arbitrage, couverte par la Convention de New York, inchangée par le Brexit. Le cours présente l'arbitrage comme la solution la plus prévisible.

Pièges à éviter : Croire que le droit des contrats américain est un droit fédéral uniforme. · Penser que le Brexit a supprimé le droit anglais des contrats : c'est la circulation des jugements avec l'UE qui a changé. · Croire que le Brexit a affecté l'exécution des sentences arbitrales.

Exercice 3.1 · Une chronologie d'échanges : y a-t-il contrat, et quand ?

1. 1. Oui. L'offre prévoit une réponse par courrier : la poste est un mode raisonnable, donc la postal rule (Adams v Lindsell) s'applique. L'acceptation prend effet dès son envoi, le 4 juin : le contrat est formé le 4 juin, même si la lettre n'arrive que le 7.
2. 2. Non. La révocation n'est efficace que si elle est communiquée avant l'acceptation ; or l'acceptation a pris effet le 4 juin, avant la révocation du 5 juin.
3. 3. Non. La réponse « à 55 £ » est une counter-offer qui détruit l'offre initiale (Hyde v Wrench). Le refus de Thames Tools met fin à cette contre-offre. La lettre du 6 juin ne peut donc plus accepter l'offre à 60 £ : c'est une nouvelle offre, que Thames Tools est libre d'accepter ou non.
4. 4. Le courriel est une communication quasi instantanée : la postal rule ne s'applique pas aux communications instantanées, l'acceptation prend effet à sa réception (Entores v Miles Far East).
5. 5. Sous la CVIM, l'acceptation prend effet quand elle parvient à l'offrant (art. 18-2) : le contrat serait formé le 7 juin. De plus, l'offre pouvait être révoquée tant que l'acceptation n'avait pas été expédiée (art. 16) : la révocation du 5 juin aurait aussi été tardive. Conclusion : contrat formé le 4 juin en droit anglais, le 7 juin sous la CVIM.

Pièges à éviter : Appliquer la postal rule à un courriel. · Croire que l'offre initiale « revit » après le rejet d'une contre-offre. · Mélanger la postal rule anglaise et la règle de réception de la CVIM.

Exercice 4.1 · La clause d'exclusion résiste-t-elle ? Analyse en trois étapes

1. 1. L'acheteur invoque le terme implicite de satisfactory quality (Sale of Goods Act 1979, s. 14(2)) : des bancs de jardin doivent supporter les intempéries. La clause est incorporée (signature, L'Estrange v Graucob), mais elle vise les « défauts d'apparence » ; or la dégradation rapide est un défaut de qualité et de durabilité. Interprétée strictement, contra proferentem, elle ne couvre pas ce dommage : l'acheteur conserve son recours.
2. 2. Non. L'affiche a été portée à la connaissance du client après la conclusion du contrat, à la réception : la notice est tardive (Olley v Marlborough Court). La clause ne fait pas partie du contrat.
3. 3. Probablement oui, sous réserve du contrôle du juge. Elle est incorporée par signature ; entre professionnels, l'UCTA 1977 la soumet au test de raisonnabilité, apprécié notamment au regard du pouvoir de négociation des parties et de la possibilité de s'assurer. Une limitation au prix annuel de la licence, négociée entre professionnels, a de bonnes chances d'être jugée raisonnable.
4. 4. Non pour les blessures : l'UCTA 1977 interdit d'exclure la responsabilité pour décès ou dommage corporel causé par négligence (s. 2(1)), quel que soit le caractère raisonnable. La clause peut seulement jouer, sous réserve du test de raisonnabilité, pour d'autres dommages.

Pièges à éviter : Commencer par le test de raisonnabilité sans vérifier l'incorporation. · Oublier la règle contra proferentem. · Croire qu'une clause raisonnable peut exclure la responsabilité pour dommage corporel causé par négligence.

Exercice 5.1 · Trois contrats contestés : misrepresentation, mistake ou duress ?

1. 1. Common mistake sur l'existence de l'objet (res extincta) : le contrat est void, nul dès l'origine (Couturier v Hastie). Aucune partie ne savait : ce n'est pas une misrepresentation.
2. 2. Oui : la menace illégitime, sans alternative réelle, constitue une economic duress (Atlas Express v Kafco) ; l'avenant est voidable et l'importateur peut en demander l'annulation.
3. 3. Probablement non : en continuant à exécuter le contrat pendant un an après avoir découvert la vérité, l'acheteur l'a confirmé, et le délai écoulé est excessif ; ce sont deux obstacles à la rescission. La fraude lui ouvre toutefois une action en dommages-intérêts (tort of deceit), qui répare les préjudices directs.
4. 4. Parce que le droit anglais protège la sécurité des transactions : chaque partie supporte en principe le risque de ses propres erreurs, notamment sur la qualité de la chose (Bell v Lever Bros). Seules les erreurs fondamentales, comme l'inexistence de l'objet, annulent le contrat.

Pièges à éviter : Qualifier le cas A de misrepresentation alors que personne ne savait. · Croire que la rescission reste toujours possible en cas de fraude. · Assimiler toute négociation dure à une economic duress : il faut une pression illégitime.

Exercice 6.1 · Calculer des damages : remoteness et mitigation

1. 1. Non. Ce gain exceptionnel ne découle pas naturellement d'un retard de livraison (premier volet) et le fabricant ignorait cette circonstance particulière (second volet de Hadley v Baxendale). Comme dans Victoria Laundry, les gains exceptionnels non prévisibles sont exclus.
2. 2. La perte de marge habituelle découle naturellement du retard d'une machine de production (premier volet). Aucune location n'était possible : la perte était inévitable. 2 semaines × 5 000 £ = 10 000 £.
3. 3. 4 semaines × 2 000 £ = 8 000 £. Oui : c'est le coût raisonnable d'une mesure prise pour limiter le préjudice (mitigation). Grâce à elle, l'imprimerie a évité 4 × 5 000 £ = 20 000 £ de perte de marge, qui ne sont plus réclamables.
4. 4. Total : 10 000 £ + 8 000 £ = 18 000 £.
5. 5. Oui, probablement : la perte serait entrée dans le second volet de Hadley v Baxendale, puisque le fabricant aurait connu, lors du contrat, la circonstance particulière. La perte de 50 000 £ aurait pu être réparée, sous réserve de la mitigation (par exemple si la location avait permis d'honorer une partie du contrat).

Pièges à éviter : Additionner toutes les pertes sans appliquer la remoteness. · Réclamer la marge des semaines 3 à 6 en plus du coût de la location : ce serait réparer deux fois. · Oublier que la connaissance des circonstances s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.

Exercice 7.1 · Battle of the forms : trois droits, trois solutions

1. 1. Oui. Selon le § 2-207, l'acceptation contenant des termes additionnels ou différents vaut acceptation, car elle n'est pas expressément conditionnée. La clause sur le numéro de commande est un terme additionnel non substantiel entre merchants : elle s'intègre, sauf objection de l'acheteur. Les clauses de garantie (3 ans contre 1 an) sont contradictoires : selon la knock-out rule majoritaire, elles s'annulent et le Code comble le vide avec la garantie implicite de merchantability (§ 2-314). L'acheteur peut donc invoquer cette garantie implicite pour son défaut, sous réserve des règles de l'État.
2. 2. En droit anglais, la réponse du fournisseur modifie l'offre : c'est une counter-offer (mirror image rule). En livrant et en payant, les parties ont accepté par leur conduite les derniers documents envoyés et non contestés : selon la logique du last shot (Butler Machine Tool), les conditions du fournisseur (garantie d'un an) l'emporteraient, et l'acheteur ne serait plus couvert à 18 mois.
3. 3. La CVIM s'applique, puisque la France et les États-Unis sont États contractants et qu'elle n'est pas exclue : elle prime l'UCC, qui ne jouerait que pour les questions non couvertes. La réduction de la garantie touche la responsabilité, élément substantiel selon l'article 19-3 : la réponse est une contre-offre. Le contrat est formé par l'exécution (livraison et paiement) sur la base de cette contre-offre.
4. 4. UCC : acceptation en principe ; termes additionnels intégrés entre merchants sauf modification substantielle ou objection ; termes contradictoires annulés (knock-out). Droit anglais : contre-offre ; le dernier document non contesté l'emporte (last shot). CVIM : contre-offre si la modification est substantielle (art. 19-3), acceptation si elle ne l'est pas et que l'offrant ne s'y oppose pas (art. 19-2).

Pièges à éviter : Appliquer l'UCC à une vente franco-américaine sans vérifier la CVIM. · Croire que l'UCC est une loi fédérale : il est adopté État par État. · Confondre knock-out rule et last shot.

Exercice 8.1 · Traduire et commenter des clauses boilerplate

1. 1. Clause 1 : assignment (cession), elle encadre le transfert du contrat à un tiers. Clause 2 : severability (divisibilité), la nullité d'une stipulation n'affecte pas le reste du contrat. Clause 3 : governing law (loi applicable), complétée par une réserve permettant au fournisseur de demander une injunction.
2. 2. Clause 1 : « Le Distributeur ne peut céder le présent Contrat sans l'accord écrit préalable du Fournisseur, lequel ne pourra refuser cet accord sans motif raisonnable. » Clause 2 : « Si l'une quelconque des stipulations du présent Contrat est jugée nulle, les autres stipulations conservent leur plein effet. » Clause 3 : « Le présent Contrat est régi par le droit de l'Angleterre et du pays de Galles. Nonobstant ce qui précède, le Fournisseur peut solliciter une injonction devant toute juridiction compétente. »
3. 3. « shall » : obligation ou règle, rendue par le présent de l'indicatif (« ne peut », « conservent », « est régi ») et non par un futur. « provided that » : condition ou réserve, rendue par une relative ou « sous réserve que » ; ici « lequel ne pourra refuser » est plus fluide. « notwithstanding » : « nonobstant » ou « par dérogation à » ; la phrase qui suit prime sur la précédente. « may » : faculté, « peut ».
4. 4. Non : elle désigne seulement la loi applicable. Loi applicable et juridiction sont deux questions distinctes ; il faudrait ajouter une clause de juridiction, par exemple « The courts of England shall have exclusive jurisdiction », soit « Les tribunaux anglais sont seuls compétents ».

Pièges à éviter : Traduire « shall » par « devra » ou « sera » de façon systématique. · Traduire mot à mot « in full force and effect » par une formule lourde au lieu de « conservent leur plein effet ». · Croire que « governing law » désigne aussi le tribunal compétent.

Ouverture du journal…